빈출 지문 익힘장

1. 지상권의 특징

① 지상권자는 지상권설정자의 의사에 반하여 지상권을 제3자에게 양도 할 수 (**있다.** / 없다.) 또한, 지상권의 처분을 금지하는 특약은 효력이 (있다. / **없다.**)

② 지상권자는 지상권을 지상건물과 분리하여 제3자에게 처분할 수 (**있다.** / 없다.)

③ 지상권의 지료를 등기하지 않으면 토지소유자는 지상권 양수인에게 지료를 청구 할 수 (있다. / **없다.**)

④ 지상권자의 지료 연체가 토지소유권 양도 전후에 걸쳐 2년분에 이른 경우, 토지 양수인에 대한 연체가 (**2년분에 이른 경우** / 이르지 않은 경우) 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.

⑤ 견고한 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권은 30년 보다 (**짧은** / 긴) 기간으로 설정하지 못하며, 영구무한의 지상권을 설정할 수 (**있다.** / 없다.)

2. 분묘기지권

① 분묘기지권의 시효취득은 장사등에 관한 법률 시행 전에 (**분묘가 설치 된 경우** / 시효 기간이 완성된 경우)에 허용된다.

② 분묘기지권을 시효취득한 자는 (**토지 소유자가 지료를 청구한 날** / 분묘기지권이 성립한 날)부터 지료지급의 의무가 있다.

③ 분묘기지권을 시효취득하기 위하여 등기를 (필요로 한다. / **필요로 하지 않는다.**)

3. 지역권

① 지역권은 요역지 소유권과 분리하여 제3자에게 양도 할 수 (있다. / **없다.**)

② 요역지 공유자의 1인이 지역권을 취득하면 다른 공유자는 지역권을 (**취득한다.** / 취득하지 못한다.)

③ 요역지 공유자의 1인은 자기 지분에 대한 지역권만을 소멸시킬 수 (있다. / **없다**.)

④ 요역지가 수인의 공유인 경우, 공유자 1인에 의한 지역권 (취득 / **소멸**) 시효의 중단은 다른 공유자에게도 효력이 있다.

⑤ 지역권자는 승역지에 대한 (**반환청구권** / 방해제거청구권)이 없다.

4. 전세권

① 전세금은 전세권의 필수요소이며, 전세금의 지급을 기존의 채권으로 갈음할 수 (**있다.** / 없다.)

② 전세권의 사용 수익 권능을 (**배제하지 않는다면** / 배제하고) 채권담보 목적의 전세권을 설정할 수 있다.

③ 전세권자에게 (**필요비상환청구권** / 유익비상환청구권)은 인정되지 않는다.

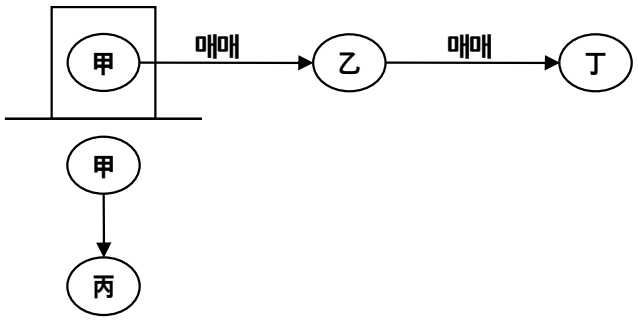
④ 전세권의 처분은 설정행위로 금지할 수 (**있다.** / 없다.)

⑤ 전세권의 (**존속 중** / 소멸 후)에는 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 확정적으로 제3자에게 양도할 수 없다.

사례 익힘장

1. 법정지상권 성립 후 건물 양도 사례

甲소유의 토지와 건물 중 건물만을 매수하여 소유권을 취득한 乙이 관습법상의 법정지상권을 취득하였다.



① 乙은 지상권 취득의 등기를 (하여야 / **하지 않아도**) 甲으로부터 토지를 양수한 丙에게 대항할 수 있다.

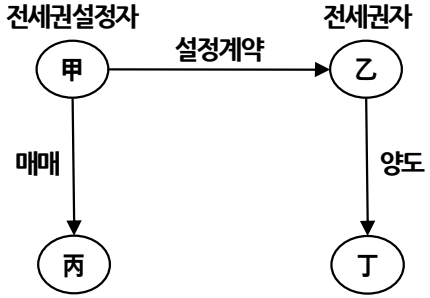
② 乙로부터 건물을 매수하여 사용하고 있는 丁은 지상권 취득의 등기를 (**하여야** / 하지 않아도) 지상권을 취득할 수 있다.

③ 乙로부터 건물을 경락받은 자는 지상권 취득의 등기를 (하여야 / **하지 않아도**) 지상권을 취득할 수 있다.

④ 甲은 특별한 사정이 없는 한 乙로부터 건물을 매수하여 사용하고 있는 丁에게 (건물의 철거를 / **토지 사용에 대한 부당이득의 반환을**) 청구할 수 있다.

2. 토지 일부 전세권 사례

甲소유 X토지의 일부에 대하여 乙이 전세권을 취득하였다.



① 甲이 丙에게 토지의 소유권을 이전한 경우, 乙에 대한 전세금 반환의무는 (甲 / **丙**)이 부담한다.

② 乙로부터 전세권을 양도받은 丁은 甲에게 전세금의 반환을 청구할 수 (**있다.** / 없다.)

③ X토지에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 약정하는 것은 효력이 (**있다.** / 없다.)

④ X토지에 대한 전세권의 법정갱신은 인정 (된다. / **되지 않는다.**)

⑤ 甲이 전세금 반환을 지체하는 경우 乙은 토지 전부에 대한 경매를 청구 할 수 (있고 / **없고**), 토지 매각대금에서 전세금의 우선변제를 받을 수 (**있다.** / 없다.)